

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רם ברוך

פ/25/1133

הצעת חוק הלוואות למיגון דירות באזורי קו העימות, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"אזור קו עימות" – כהגדרתו בסעיף 40(ה) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985;¹

"בנייה ביטחונית" – מקלט או חדר ביטחון, וכן כל אמצעי מיגון, מתקן, או מערכת, שייעודם לאפשר הפעלה תקינה או שהייה במקלט או בחדר ביטחון;

"דירה" – כהגדרתה בחוק הלוואות לדירה, התשנ"ב–1992;²

"הלוואה לבנייה ביטחונית" – הלוואה הניתנת לזכאי מתקציב המדינה או בסיוע של המדינה למטרה של בנייה ביטחונית, למעט הלוואה הניתנת לזכאים בלבד ללא סיוע ישיר של המדינה;

"זכאי" – רוכש דירה, או מי שבבעלותו דירה, באזור קו עימות, ובלבד שהתקיימו בדירה כל אלה:

(1) ההיתר להקמת הדירה ניתן לפני יום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992);

(2) בדירה אין מקלט או חדר ביטחון וניתן לבנות בדירה מקלט או חדר ביטחון;

"המשרד" – משרד הבינוי והשיכון;

"הריבית" – ריבית בשיעור אפס;

"השר" – שר הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר.

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

- מענק לצורך בנייה 2. (א) המשרד יעניק לזכאי מענק בסכום של 10,000 שקלים חדשים לצורך ביטחונות ביטחונות בנייה בדירה.
- (ב) השר, יקבע בתקנות את דרך הגשת הבקשה למענק כאמור בסעיף קטן (א), ואת אופן הטיפול בבקשה.
- הלוואה לבנייה 3. (א) המשרד יעניק לזכאי אשר הגיש בקשה, הלוואה לבנייה ביטחונות ביטחונות.
- (ב) גובה ההלוואה לבנייה ביטחונות לא יעלה על 100,000 שקלים חדשים, בהתאם לתקנות שיקבע השר, ורשאי הזכאי לבקש הלוואה בסכום נמוך יותר וכן שההלוואה תינתן לו לתקופה קצרה יותר מהתקופה הקבועה בסעיף קטן (ד).
- (ג) השר יקבע בתקנות את דרך הגשת הבקשה להלוואה כאמור בסעיף קטן (א) ואת אופן הטיפול בבקשה.
- (ד) התקופה להחזר ההלוואה לבנייה ביטחונות תהיה עשרים וחמש שנים, בהתאם לתקנות שיקבע השר.
- ביצוע ותקנות 4. השר ממנה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
- תקנות ראשונות 5. תקנות ראשונות לפי סעיפים 2 ו-3, יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
- שמירת דינים 6. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
- תחילה 7. תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של התקנות לפי סעיף 5.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 7 לחוק הלוואות לדיוור, התשנ"ב–1992 (להלן – חוק הלוואות לדיוור), קובע כי: "בישובי קו העימות, שבהם נדרשת בנייה ביטחונות מיוחדת לדיוור, לסוגיה, הכל לפי קביעת ראש הג"א, תינתן לזכאי, הרוכש דירה חדשה מקבלן או מחברת בניה, או הבונה בניה עצמית, הלוואה נוספת בסכום שייקבע בכללים לכל סוג של בניה ביטחונות כאמור, אשר תהפוך למענק, כפי שייקבע בכללים".

"זכא" לפי חוק הלוואות לדיוור הוא "מי שהוא מחוסר דיוור, והוא זכאי לסיוע בדיוור, לפי הכללים". מהגדרה זו ניתן ללמוד כי ההלוואה והמענק לעניין בנייה ביטחונות, עליהם מדובר בחוק הלוואות לדיוור, מתייחסות אך ורק למי שקונה דירה ולא למי שכבר מתגורר בדירה הנמצאת באזורי קו העימות.

בפועל, קיימים יישובים המצויים בתחומי קו העימות, אשר חלק מהתושבים החיים בהם אינם עונים על הגדרת זכאי שבחוק הלוואות לדיוור, כיוון שהם אינם מחוסרי דיוור אשר רוכשים דירה, אלא כבר מתגוררים בדירה הנמצאת באזור קו העימות או שאינם זכאים לסיוע בדיוור לפי הכללים. בנוסף, ישנם

ייושבים שאינם נמנים על אלו שקבע ראש הג"א כיושבים שנדרשת בהם בנייה ביטחונית מיוחדת לדיוור, משום שקיימים בהם מקלטים ציבוריים גם אם אותם מקלטים אינם ממוקמים בקרבה מספקת ולא ניתן להגיע אליהם בפרק הזמן הקצר העומד לרשות התושבים.

כתוצאה מכך, אותם תושבים אינם זכאים למענק או להלוואה, ודבר זה מקשה עליהם לממן את בניית החדרים הממוגנים בביתם, וזאת על אף הצורך הקיומי שלהם בבניה ביטחונית מסוג זה. מטרתה של הצעת חוק זו היא ליצור הסדר חקיקתי חדש, שיעניק לתושבים באזורי קו העימות זכאות למענק ולהלוואה לצורך בנייה ביטחונית.

הזכאות תוענק הן לרוכשים דירה באזורי קו העימות והן לתושבים שמתגוררים כבר בדירה שבבעלותם באזורים אלו ורוצים לבצע בנייה עצמית ביטחונית. לפי ההסדר המוצע, לא תידרש עוד הכרתו של ראש הג"א ביושבים הנמנים עם יישובי קו העימות ככאלו אשר נדרשת בהם בנייה ביטחונית לדיוור וזאת כדי להעניק לתושבים אשר חיים בהם את הזכאות להלוואה לצורך בנייה ביטחונית.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי יינתן לזכאי מענק של 10,000 שקלים חדשים ובנוסף לכך, תינתן זכאות להלוואה בגובה של עד 100,000 שקלים חדשים, שתוחזר על ידי הלווים בתקופה של עשרים וחמש שנים. הצעת חוק זו תאפשר לתושבים באזורי קו העימות לממן ביתר קלות את הוצאות הבנייה הביטחונית הנדרשת להם לצורך מיגון ביתם וגופם ולצורך השמירה על חייהם וחיי משפחתם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת חיים ילין (פ/20/4233) ועל ידי חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2806 ; פ/20/5245).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)